

1515731-88.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... de patrulhamento em ponto conhecido como tráfico de drogas.

Embora a defesa técnica, alinhada ao interrogatório judicial do acusado, meneie a evasiva e surrada tese de que este é mero usuário de drogas, pleiteando a desclassificação do crime, a argumentação não merece maior credibilidade. A distinção entre os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515731-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515731-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185900/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26039956 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2185900 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO ALEXSANDER FERREIRA DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

PABLO ALEXSANDER FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 12h47, na Rua Claudio Chirelli, nº 80, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 68 porções de cocaína, com peso líquido de 18,3g, e 17 porções de "maconha" - Tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 25,2g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo de constatação de fls. 10/13, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

O réu foi notificado, apresentou defesa escrita e a denúncia foi recebida (fls. 80/81).

O réu foi citado pessoalmente, apresentou defesa por escrito, e, não tendo sido

hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86/88.

A autoria, por seu turno, é indubitável e exsurge da prova oral. Senão vejamos:

A testemunha Lucas Galdino de Lima Bezerra, policial militar, disse que avistou o réu em uma distância considerável; ele deixou uma sacola no chão e retrocedeu quando viu a policial. Havia entorpecentes na sacola e uma certa quantia em dinheiro. Estava de frente ao réu; "ele estava na venda e não na produção". Quanto ao peso da droga, foi a polícia civil quem pesou. O réu confessou que a sacola era dele e disse ser menor de idade. Em pesquisas constatou-se ser maior de idade.

A testemunha Isabela dos Santos Fernandes, policial militar, disse que a equipe estava em patrulhamento pelo local quando avistou um indivíduo com uma sacola, o qual, ao avistar a vitima fugiu a pé pela via. Seu parceiro foi pelo outro lado e abordou o réu. O local é conhecido por tráfico de drogas. Afirma ter visto o réu dispensando a sacola. Foram encontradas nessa sacola substâncias entorpecentes: cocaína, maconha e crack. O réu confessou estar na venda de drogas pelo local. Interrogado, negou a acusação. Disse que foi ao local buscar drogas porque é usuário. O rapaz que estava traficando jogou a sacola no chão e conseguiu fugir. O

interrogando,
Pois bem. Os relatos policiais são firmes e seguros no sentido de que o acusado estava com uma sacola contendo drogas e correu ao avistar a aproximação policial. Com efeito, a par de os depoimentos dos policiais militares serem seguros, claros e congruentes, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra deles tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu, em razão, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Sobretudo em casos como o presente, envolvendo tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência e têm o dever legal de preservar a ordem pública. Não se patenteou a intenção dos agentes policiais em incriminar gratuitamente o acusado até porque nem sequer o conheciam - e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisão. A localização, pelos policiais militares, dos entorpecentes se deu em ato regular de patrulhamento em ponto conhecido como tráfico de drogas.

Embora a defesa técnica, alinhada ao interrogatório judicial do acusado, meneie a evasiva e surrada tese de que este é mero usuário de drogas, pleiteando a desclassificação do crime, a argumentação não merece maior credibilidade. A distinção entre os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de posse para uso próprio (art. 28 da mesma Lei) é balizada, no caso concreto, pelos critérios estampados no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. Em que pese a quantidade dos entorpecentes apreendidos não seja expressiva, as condições em que se desenvolveu a ação - as drogas estavam fracionadas e embaladas, o réu estava em um conhecido ponto de venda de entorpecetes - assinalam com o comércio ilícito de entorpecentes. Mais a mais, os dependentes de drogas não só as consomem como, amiúde, comercializam-nas para manter o vício (confirmam-se, por todas: TJSP, Apelação Criminal nº 1500186-28.2018.8.26.0150, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.04.2021; e TJSP, Apelação Criminal nº 1501307-44.2021.8.26.0594, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xisto Range, j. 08.08.2022).

Também ao revés do alegado pela douta defensora em suas alegações finais, não se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita das drogas para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele tenha em

depósito ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos estranhos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar atentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186).

De resto, a defesa não comprovou qualquer fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da materialidade e autoria delitivas.

Noutro giro, é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado, benefício positivado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

O agente é primário, não ostenta maus antecedentes (FAC de fls. 52), e não há qualquer sinal de que se dedique a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa. Assim, o réu faz jus ao reconhecimento da benesse em tela. No tangente ao patamar de diminuição da pena, malgrado o § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração redutora, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram a compreensão de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado balizam o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 -, servirão para a escolha do quantum da redução. Considerando que foi apreendida quantidade não portentosa de drogas e que não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social do réu, reputo adequado e proporcional a redução da pena no patamar máximo (2/3).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Recurso objetivando a aplicação do redutor no grau máximo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório coeso. Confissão. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Condições pessoais favoráveis que comportam a incidência do redutor no grau máximo, a fixação do regime aberto, que melhor se adequa às finalidades preventiva e retributiva da pena, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500290-05.2020.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 16.03.2021);

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não

descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é medida derigor.

Passo a dosar as penas aplicáveis a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A natureza (cocaína, crack e maconha) e a quantidade não exorbitante das drogas não ensejam maior reprovação penal, e não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é inerente à espécie; o réu é primário; as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são próprios do tipo penal, não justificando maior reprimenda, e está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica. À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Não diviso, por outro lado, agravantes. Entretanto, a fim de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada, em atenção ao disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, concorre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro a pena em 2/3 (dois terços) na esteira do acima explanado -, e, à míngua de causas de aumento, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e no pagamento de mais 10 dias multa.

Somando-se as penas pecuniárias, chega-se ao valor de 176 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e condeno PABLO ALEXSANDER FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e oito 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme fundamentação supra.

Até pela natureza da sanção imposta o réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, proceda-se às anotações de praxe, comunicando-se a Justiça Eleitoral, dispensando-se a anotação do nome do réu no rol dos culpados, conforme recente orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA